

ТОО «Mobile Market»
г. Алматы, ул. Абая, 45

От: Айгерим Садыкова
ИИН 990101400111
Тел.: +7 777 123 45 67

ПРЕТЕНЗИЯ

о возврате стоимости товара и возмещении расходов

Факты

15 марта 2026 года мной в магазине ТОО «Mobile Market» приобретён смартфон Samsung Galaxy A55 стоимостью 185 000 тенге. Продавец заверил, что товар новый и исправный. Через три дня после покупки телефон начал самопроизвольно выключаться, быстро разряжаться и сильно нагреваться. При обращении в магазин мне отказали в возврате денежных средств, сославшись на то, что товар является технически сложным и может быть направлен только в сервисный центр.

Нарушение

Отказ в возврате товара ненадлежащего качества и возмещении расходов на диагностику нарушает мои права как потребителя.

Правовые основания

- Согласно ст. 7 Закона Республики Казахстан «О защите прав потребителей» потребитель вправе требовать возврата стоимости товара ненадлежащего качества.
- По ст. 18 Закона «О защите прав потребителей» продавец обязан возратить стоимость товара, если товар имеет недостатки, выявленные в гарантийный срок.
- В соответствии со ст. 350 Гражданского кодекса РК должник обязан возместить убытки, вызванные нарушением обязательств, включая расходы на диагностику.
- По ст. 359 Гражданского кодекса РК должник несёт ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств, если не докажет невозможность исполнения.

Требования

1. Вернуть полную стоимость смартфона Samsung Galaxy A55 в размере 185 000 тенге.
2. Возместить расходы, понесённые мной на диагностику товара (сумма не согласована).
3. Дать письменный ответ на настоящую претензию в установленный срок.

Срок ответа

Прошу рассмотреть претензию и направить письменный ответ в течение 10 календарных дней с момента получения настоящего документа.

Приложения

1. Копия чека о покупке смартфона.

15 марта 2026 года
Айгерим Садыкова
(подпись)

СТОП

4. В случае неудовлетворения моих требований в добровольном порядке, оставляю за собой право обратиться в компетентные органы по защите прав потребителей и в судебные инстанции для защиты своих законных интересов.

Настоящая претензия составлена в двух экземплярах, один из которых прошу принять и зарегистрировать.

о получении.

15 марта 2026 года
Айгерим Садыкова
(подпись)